지식재산권 관리규정

[2013.01.01. 제정]
[2020.02.01. 개정]

제 1 장 총 직

제1조(목적) 이 규정은 연성대학교 교직원 등의 발명을 효율적으로 보호 장려하고 사업화함으로써, 대내적으로 기술개발 촉진 및 연구재원을 확보하여 발명자와 학교의 권리 보호에 이바지하고 대외적으로 민간에의 기술이전을 통한 산업의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① "직무발명"이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관련하여 발명한 것이 연성대학교의 연구시설을 이용하여 전공과 관련하여 창작한 발명이거나 본 대학, 또는 산학협력단(이하 "협력단"이라 한다.) 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 특정 연구 과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명을 말한다.

② "자유발명"이라 함은 제1호의 규정에서 정한 발명 이외의 것으로서 교직원 등이 한 발명을 말한다.

③ "발명자"라 함은 발명을 한 교직원 등을 말한다.

④ "지식재산권"이라 함은 특허, 실용신안, 디자인, 저작, 상표 등의 산업재산권과 그 외 신지식재산권을 비롯한 기타 관련 법령에서 보호하고 있는 권리 및 연구수행 과정 중 획득한 Know-how등을 포함하는 의미의 통칭을 말한다.

⑤ "실시보상"이라 함은 본 대학의 연구 활동의 성과로써 획득한 지식재산권의 기술이전으로 기술료가 발생하였을 때 이를 해당 교직원 등에게 보상함을 말한다.

제3조(적용범위) 지식재산권 및 실시보상 등 관리에 관여하는 법령이나 기타 계약서등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제 2 장 지식재산권의 보호

제4조(직무발명의 귀속) ① 제2조 ①항에서 규정한 직무발명에 대한 권리는 발명진흥법 제8조 및 산업교육진흥 및 산학협동촉진에관한법률 제27조 1항에 따라 연성대학교 산학협력단(이하"산학협력단"이라 한다)이 승계한다. <개정 2020.02.01.>

② 발명자는 제3자와의 연구용역계약을 체결함에 있어서 지식재산권의 귀속에 관한 규정을 삽입하고자 하는 경우에는 해당 연구비 지원기관의 표준계약서를 우선적으로 존중하며, 지식재산권 귀속에 대한 특별한 계약이 없는 경우에는 산학협력단과 상호 협의하여 정하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(발명신고 의무) ① 발명자는 제2조 ①항에서 규정한 직무발명을 한 경우 지체 없이 그 발명의 내용을 산학협력단에 신고하여야 한다. <개정 2020.02.01.>

② 발명자는 발명신고 시 다음 각 호의 서류를 산학협력단에 제출하여야 한다.

1. 발명신고서(별지 제1호 서식)
2. 발명의 내용설명서(별지 제2호 서식)
3. 선행기술조사서(별지 제3호 서식)

제6조(자유발명의 신고) ① 발명자는 자신의 자유발명에 대한 권리를 산학협력단에 양도할 수 있다.

② 발명자가 제1항의 규정에 따라 권리를 양도하고자 할 경우에는 제5조의 규정에 따른 신고를 하여야 한다.

제7조(권리의 승계) 산학협력단이 발명자로부터 발명의 신고를 받았을 때에는 그 권리를 자동으로 승계한다. 다만, 산학협력단이 신고일로부터 3월내에 발명자에게 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(특허출원 및 등록) ① 산학협력단은 발명자로부터 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에 지체 없이 특허출원을 하여야 한다.

② 전항의 특허출원, 등록 및 연차유지료 등의 경비는 산학협력단이 부담한다. 다만 해외 출원 및 등록비용은 산학협력단에서 지원하지 않음을 원칙으로 한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고, 제2조 제2호 후문에 규정된 발명을 산학협력단이 제3자와 공동으로 특허출원 및 등록하는 경우에는 그 지분에 해당하는 비용을 산학협력단이 지급한다.

④ 산학협력단이 제5조의 규정에 따라 신고된 자유발명을 승계하기로 결정한 경우에는 산학협력단이 당해 발명의 특허출원 및 등록에 소요되는 비용을 부담한다.

⑤ 산학협력단은 특허출원을 한 후 지체 없이 그 사실을 발명자에게 통지하여야 한다.

⑥ 외부지원연구에 의한 발명 등에 관한 출원 등의 비용부담 등에 관하여는 시행 세칙에 준한다.

제 3 장 위원회

제9조(위원회) ① 연성대학교의 지식재산권에 관한 중요사항을 정하기 위하여 산학협력단 운영위원회에서 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교직원 등의 발명이 직무발명인지의 여부
2. 직무발명, 자유발명 및 여타 지식재산에 대한 권리승계 여부
3. 승계한 직무발명 및 자유발명의 특허출원·등록·처분·실시·기술이전 여부
4. 지식재산권의 처분·실시 수입금의 배분 및 운용계획
5. 지식재산권의 계속 보유 여부
6. 지식재산권 관련규정의 개폐
7. 기타 지식재산권 관리·운용에 관한 중요사항

② 산학협력단은 제1항의 규정에도 불구하고 지식재산권에 대한 심사를 외부공인기관에 위탁할 수 있다.

③ 위원회는 회의 시에 발명자 또는 관련 전문가를 출석하도록 하여 의견을 청취할 수 있다.

제 4 장 실시료의 분배

제10조(직무발명의 실시료 분배) ① 협력단은 지식재산권의 양도 또는 실시권 허여 등으로 인한 기술료가 발생하였을 때에는 다음 각 호와 같이 보상금을 지급한다.

1. 특허권 및 특허와 관련된 노하우와 양도, 전용 실시권의 설정 또는 통상 실시권의 허여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 발명자 50%, 협력단 50%으로 배분하는 것을 원칙으로 한다. 단, 기술이 전 기여자가 발명자 본인인 경우에는 발명자 70%, 협력단 30%로 배분한다.
2. 특허권과 관련이 없는 노하우 및 소프트웨어의 양도 및 대여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 발명자 70%, 협력단 30%로 배분한다.
3. 협력단 지분의 50%는 지적재산권 출원통장에 적립한다.

② 정부주도연구과제 또는 발명자와의 별도계약에 의해 발생한 기술료의 보상금 지급은 정부의 지급기준이나 계약에 따른다.

③ 발명자가 제1항의 발명자 지분에 대한 실시 보상금을 연구비로 재투자하겠다는 요청이 있을 때에는 이에 따른다.

제11조(지급기간) ① 실시료 등의 지급을 받을 권리는 발명자가 퇴직한 후에도 존속한다.

② 발명자가 재직 중 또는 퇴직 후 사망할 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

③ 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처를 퇴직 또는 사망 등 사유 발생일로부터 6개월 이내에 산학협력단에 통지하고 이의 변경 시 그 변경사실을 통지하여야 한다.

제 5 장 보 칙

제12조(발명자의 의무) ① 발명자는 그가 한 발명에 관한 특허출원, 특허권설정등록, 특허권의 처분 또는 실시허락에 있어서 연성대학교 및 산학협력단의 업무수행에 협력할 의무를 진다.

② 발명자는 그 발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

제13조(비밀유지의무) 연성대학교 및 산학협력단에서 발명에 관한 업무에 종사하는 자는 그 발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

제14조(해석 및 시행) 이 규정에서 사용된 용어의 해석은 발명진흥법, 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법, 반도체집적회로배치설계에 관한 법률, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등의 관련 법규에 따르고, 이 규정의 시행에 필요한 구체적 사항은 산학협력단의 규정에 따른다.

부 칙

① 이 규정은 2012년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙

① 이 규정은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2020년 02월 01일부터 시행한다.